

Nr. 99 Kommissarische Besprechung im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda vom 9. Juni 1936, 11 Uhr

R 3901/9092, Bl. 81–82 Besprechungsvermerk des RR Zimmerle/RAM¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichsministerium

[ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS WINTERHILFSWERK DES DEUTSCHEN VOLKES]

1. Vermerk

An der kommissarischen Beratung des Gesetzentwurfs, die am 9. Juni unter Vorsitz von Min[isterial]Rat Schmidt-Leonhard[t] im Propagandaministerium stattfand, nahmen Vertreter des Reichsfinanzministeriums (Min.Rat [ORR] Schmidt-Schwarzenberg u. a. m.), des Reichsinnenministeriums (Min.Rat Ruppert), des Reichsjustizministeriums (Min.Räte Kritzinger und Hesse), des Stellvertreters des Führers (Min.Direktor Sommer), der NSV (Reichsoberrevisor Janowsky) und anderer Stellen teil. Das Reichsarbeitsministerium war durch Herrn Abt[eilungs]Dirig[enten] Min.Rat Rosenberg und Reg[ierungs]Rat Dr. Zimmerle vertreten.

Der *Vorsitzende* wies einleitend darauf hin, daß sich in der Praxis die Notwendigkeit ergeben habe, dem Winterhilfswerk die Rechtsfähigkeit zu verleihen. Dies bezwecke der Entwurf². Außerdem habe der Reichsbeauftragte für das Winterhilfswerk, Hauptamtsleiter Hilgenfeldt, den Wunsch geäußert, die Kassenführung des WHW überprüfen zu lassen und ihm Entlastung zu erteilen. Diesem Wunsche soll dadurch Rechnung getragen werden, daß in der Verfassung eine Überprüfung der Geschäftsföhrung des WHW durch den Rechnungshof vorgesehen werden soll³.

Der *Vertreter des Stellvertreters des Führers* (Min.Dir[ektor] Dr. Sommer) beanstandete es, daß nach dem Entwurf das WHW wie eine gewöhnliche rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts behandelt werden soll. Seine Eigenartigkeit gebiete eine besondere Behandlung. Ebenso wenig könne er sich damit einverstanden erklären, daß die Kassenführung des WHW durch die beabsichtigte Satzung der Nachprüfung durch den Rechnungshof des Deutschen Reichs unterworfen werden soll.

¹ Kürzere Aufzeichnung des ORR Schmidt-Schwarzenberg/RFM in: R 2/4866, Bl. 7–9. Beratungsgrundlage bildete der Entw. eines „Gesetzes über das Winterhilfswerk des Dt. Volkes“, den der RMVP nebst Begründung am 11. 5. 1936 den obersten Reichsbehörden mit dem Bemerken, der Entwurf sei bereits mit dem RJuM abgestimmt, und in der Erwartung, „daß eine Besprechung mit den übrigen Ministerien entbehrlich sein wird“, zugeleitet hatte; R 43 II/564, Bl. 109–111, R 2/4866, Bl. 3–5; R 3901/9092, Bl. 69–72; R 5101/23565, unfol. Überlieferung des RJuM s. APK II 3, Reg. Nr. 30932. Mit Einladung vom 29. 5. war das RMVP doch dem Wunsch mehrerer Ressorts nach einer Besprechung nachgekommen; R 43 II/564, Bl. 112; R 3901/9092, Bl. 76.

² Vgl. GesEntw. § 1 (1): „Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes hat die Stellung einer rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts. Seine Verfassung wird, soweit sie nicht in diesem Gesetz geregelt ist, durch den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda bestimmt.“ Hierzu die beigef. Begründung: „Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes ist bisher nicht mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet gewesen. Das hat sich insofern ungünstig ausgewirkt, als bei sämtlichen vom Winterhilfswerk abgeschlossenen Geschäften die Frage der Haftung unklar war; insbesondere bei der Erteilung größerer Aufträge hat das oft zu Unzuträglichkeiten geführt.“ – Eine klare Definition der Rechtsnatur des WHW war allein wegen der Dimensionen, die es seit 1933 angenommen hatte, unverzichtbar. Im Winter 1935/36 betrug das Gesamtaufkommen an Geld- und Sachspenden 364,5 Mio RM, rd. 1234 000 ständ. Helfer waren im Monatsdurchschnitt mobilisiert worden. Aktenmaterial zur Entwicklung des WHW bis Kriegsausbruch: R 43 II/564 und 564a; R 2/4865–4866–4867; R 3901/9087 bis 9092. Vgl. die Darstellungen durch HANSEN, Wohlfahrtspolitik, S. 25–30, 36 ff.; SACHSSE/TENNSTEDTS. 120–128; VORLÄNDER, NSV, S. 44–62 und dort Dok. Nr. 53.

³ Hierzu die Begründung: „Verwaltungs- und buchmäßig werden die Angelegenheiten des WHW und die Angelegenheiten der NSV getrennt geführt und bearbeitet. Eine Beaufsichtigung der Kassenführung des WHW fand bisher nicht statt. Da das WHW größte politische und wirtschaftliche Bedeutung erlangt hat, erscheint die Einrichtung eines geordneten Rechnungsprüfungswesens unerläßlich. Es ist daher in Aussicht genommen, das WHW durch die Satzung der Nachprüfung durch den Rechnungshof des Deutschen Reiches zu unterwerfen.“

Der Rechnungshof sei für die Prüfung einer Organisation wie des Winterhilfswerks nicht geeignet; er könne nur für staatliche Einrichtungen, nicht dagegen für Einrichtungen der Partei in Frage kommen. Auch könne die Überprüfung nur auf die Sauberkeit, nicht dagegen auf die Zweckmäßigkeit der getroffenen Maßnahmen erstreckt werden. Er empfehle, die Überprüfung dem Reichsschatzmeister zu übertragen⁴.

⁵Auch Reichsoberrevisor *Janowsky* widersprach der Einschaltung des Rechnungshofs. Bei den 22 Gauen, 825 Kreisen und 23 000 Ortsgruppen des WHW sei eine Prüfung durch den Rechnungshof technisch unmöglich. Die Prüfung müsse wie bisher dem Reichsschatzmeister überlassen bleiben. *Der Vorsitzende* erklärte, daß das Propagandamin. gegen die Überprüfung des WHW durch den Reichsschatzmeister nichts einzuwenden habe. Im übrigen sei die Einzigartigkeit des WHW bereits dadurch berücksichtigt worden, daß es nicht zur Stiftung erklärt worden sei, sondern daß nur einige Vorschriften über die Stiftung für entsprechend anwendbar erklärt worden seien. Er sei im übrigen damit einverstanden, daß § 1 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs folgende Fassung erhalte:

„Das WHW ist rechtsfähig. Es finden die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Stiftung entsprechende Anwendung.“

Min.Dir. Dr. Sommer erklärte sich mit dieser Fassung einverstanden.

Der *Vertreter des Reichsfinanzmin.* erhob gegen den Entwurf aus psychologischen Gründen Bedenken; der Entwurf erwecke den Anschein, als ob das WHW zu einer staatlichen Einrichtung erhoben werden soll und damit eine Art neuer Dauersteuer verbunden sei⁶. Ein anderer Vertreter des Reichsfinanzministeriums bat um Streichung des § 6 des Entwurfs, der die Steuer- und Gebührenbefreiung des WHW vorsieht⁷; bei der Urkunden-, Umsatz- und Verkehrsteuer gebe es keine persönliche Steuerbefreiung. Auch die Parteistellen und gemeinnützigen Unternehmen seien von diesen Steuern nicht befreit. Aus grundsätzlichen Erwägungen könne daher das Reichsfinanzministerium dieser Vorschrift nicht zustimmen⁸. Der Vorsitzende glaubte nach nochmaliger Prüfung dieser Frage ein Entgegenkommen in Aussicht stellen zu können.

Der *Vertreter des Reichsinnenmin.* (Min.Rat Ruppert) bat im Auftrage seines Ministers um Einschaltung des Reichsinnenministeriums bei der Aufstellung der Satzung, da das WHW ein Ausfluß der freien Wohlfahrtspflege sei und das Reichs- und Preuß. Innenministerium die Angelegenheiten der freien Wohlfahrtspflege federführend bearbeite.

⁴ MR Schmidt-Schwarzenberg hielt in seinem Vm. (o. Anm. 1) zum Einwand Sommers fest: „Das WHW sei bisher von den Reichsrevisoren des Reichsschatzmeisters der NSDAP beaufsichtigt und geprüft worden. Die dazu geschaffene Organisation habe sich bewährt. Sie arbeite gründlich, durchgreifend und praktisch. Die Partei werde eine Übertragung der Aufsicht auf den Rechnungshof nicht zulassen. Der Vertreter des Rechnungshofs gab keine Erklärung ab.“ – Dem RReH selbst war wenig daran gelegen, sich durch Übernahme der Prüfung des WHW zusätzl. Konfliktpotential mit der Partei aufzubürden. In welchem Umfang Spendenmittel zweckentfremdet wurden, illustriert etwa die Tatsache, daß Hitler im Apr. 1936 Hilgenfeldt über StS Reinhardt die Weisung zukommen ließ, 10 Mio RM aus WHW-Mitteln für den Zweckverband Reichsparteitag Nürnberg abzuzweigen; R 2/13432, Bl. 75–78.

⁵ Der folgende Absatz durch MR Rosenberg hs. ergänzt.

⁶ Schmidt-Schwarzenberg argumentierte lt. eigenem Vm. (o. Anm. 1): Zweifellos sei das WHW eine Einrichtung der NSDAP. „Es bestehe dann aber seiner Ansicht nach für die Reichsregierung kein Grund, sich mit dem WHW überhaupt zu befassen. Die gesetzliche Festlegung einer laufenden Verpflichtung zu öffentlichen Sammlungen komme ferner einer neuen Besteuerung gleich, für die der R[eichs]M[inister] d[er] F[inanzen] verantwortlich sei. Der Vertreter des R.M. f[ür] V[olksaufklärung] u[nd] Pr[opaganda] erklärte hierzu, das WHW sei keine Einrichtung der Partei, sondern eine Angelegenheit des deutschen Volkes, wenn es organisatorisch auch vielfach in Personalunion von Angehörigen der NSV verwaltet werde. Man brauche deshalb dafür eine besondere Rechtskonstruktion. Man habe absichtlich vermieden, das WHW zu einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zu machen, um es nicht mit Hoheitsaufgaben zu belasten, die dem Staate zukämen. Mit der Stiftung des bürgerlichen Rechts solle sein rein vermögensrechtlicher Charakter betont werden.“

⁷ Entwurf § 6: „Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes ist von allen öffentlichen Abgaben, Steuern und Gebühren des Reiches, der Länder und der Gemeinden befreit.“

⁸ Lt. Schmidt-Schwarzenberg (o. Anm. 1) betonte der Vertreter der Steuerabt. des RFM hierbei: „Grundsätzlich gehörten Steuerbefreiungen nicht in Sondergesetze. Eine generelle Steuerbefreiung des WHW würde ferner zu Berufungen anderer gemeinnütziger Unternehmungen führen. Es genüge, wenn das WHW als rechtsfähige Stiftung im Ergebnis die gleiche Stellung erhalte wie die Partei und Reich, Länder und Gemeinden. Erforderlichenfalls würden im Verwaltungswege Erleichterungen gewährt werden können.“

⁹ *Abt. Dirig. Min. Rat Dr. Rosenberg* schloß sich diesen Ausführungen an und bat gleichfalls um Einschaltung des Arbeitsministeriums mit Rücksicht auf die engen Beziehungen, die zwischen dem WHW und dem sozial-politischen Aufgabenkreis des Reichsarbeitsministeriums bestanden¹⁰.

Der *Vorsitzende* erklärte demgegenüber, daß das WHW auf einem Sonderauftrag des Führers beruhe; mit seiner Durchführung sei der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda ausschließlich beauftragt worden¹¹. Er müsse daher eine formelle Einschaltung des Reichsinnenmin. oder des Reichsarbeitsmin. entschieden ablehnen. Die Frage müßte gegebenenfalls im Kabinett ausgetragen werden.

Im Laufe der weiteren Beratung bestand Einigkeit darüber, daß die Vorschrift des § 4 Abs. 2 und die §§ 5 und 7 gestrichen werden sollen¹².¹³ Die Frage der Anwendbarkeit des Sammlungsgesetzes¹⁴ muß nach Ansicht des Propagandaministeriums noch in dem Sinne geklärt werden, daß das Sammlungsgesetz für das WHW *nicht* gilt.

Der Vorsitzende erklärte, daß das Propagandaministerium den geänderten Entwurf des Gesetzes im Umlaufwege zu verabschieden beabsichtige¹⁵.

Dr. Zimmerle

2. Herrn Ministerialdirektor Dr. Engel zur geneigten Kenntnis.

[...]

I.A.

Rbg [Rosenberg]

⁹ Marg. des MR Rosenberg: „Ich sprach vor dem Vertreter des R.M. d[es] I[n]nern]. Rbg“.

¹⁰ Bereits in einem Vm. vom 20. 5. 1936 hatte MDgt. Meves/RAM am GesEntw. bemängelt, daß er in seiner derzeitigen Fassung neben der rechtl. Fundierung des WHW „zugleich die gesetzliche Festlegung der Zuständigkeit des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda bringe[n], ohne die zum mindesten erforderliche Beteiligung des Reichs- und Preußischen Arbeitsministeriums als Sozialressort des Reichs zu sichern“. Das RAM müsse eine maßgebl. Beteiligung für sich in Anspruch nehmen, umso mehr als der Führer-Erlaß über die Abgrenzung der Zuständigkeit auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege vom 31. 12. 1935 (RGL. 1936 I S. 1) ihm in Ziff. 3 „alle Sondermaßnahmen zugunsten der minderbemittelten Bevölkerung“ zugewiesen habe. An diese Vorbedingung hatte der RAM mit Schreiben vom 28. 5. 1936 deshalb auch seine Zustimmung zum GesEntw. geknüpft. R 3901/9092, Bl. 74 f.

¹¹ Anfang Sept. 1933; s. ARH I/2, Nr. 303 Anm. 8; VORLÄNDER, NSV, S. 48.

¹² Entwurf § 4 (2): „Die zur Durchführung dieser Aufgabe[n] des WHW] notwendigen Mittel werden durch öffentliche Sammlungen aufgebracht.“

§ 5: Festlegung des Geschäftsjahres des WHW auf jeweils 1. Oktober bis 30. September.

§ 7: Rückwirkendes Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Oktober 1935.

¹³ Rest des Absatzes durch MR Rosenberg hs. ergänzt.

¹⁴ Gesetz zur Regelung der öffentl. Sammlungen und sammlungsähn. Veranstaltungen (SammlungsG) vom 5. 11. 1934 (RGL. I S. 1086); s. ARH II/1, Nrr. 19, 37 P. 2

¹⁵ Fortgang: Dok. Nr. 148.

Zitierhinweis

Nr. 99 Kommissarische Besprechung im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda vom 9. Juni 1936, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d099>